



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 08

Ansatz und Bewertungsvorschriften nach dem HGB

40

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Vorbemerkung	1
2.	Anwendung des HGB – Kaufmannseigenschaft	1
3.	Steuerliche Buchführungspflicht – Maßgeblichkeit	3
3.1	Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz	4
3.2	Steuerliche Wahlrechte bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern	5
4.	Ansatz und Bewertungsvorschriften nach dem HGB	6
4.1	Allgemeine Vorschriften zum Jahresabschluss (§§ 242 – 245 HGB)	6
4.2	Ansatzvorschriften des HGB (§§ 246 – 251 HGB)	7
4.2.1	Ansatzgebote	7
4.2.2	Ansatzverbote § 248 Abs. 1 HGB	8
4.2.3	Ansatzwahlrechte	8
4.2.4	Rückstellungen	9
4.2.5	Einzelhinweise zu den Ansatzvorbehalten des Steuerrechts	9
4.2.6	Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 HGB)	9
4.3	Bewertungsvorschriften des HGB (§§ 252 – 256a HGB)	10
4.3.1	Vorbemerkung – allgemeine Bewertungsgrundsätze	10
4.3.2	Bewertungsmaßstäbe des § 255 HGB	10
4.3.3	Die Zugangs- und Folgebewertung (§ 253 Abs. 1 – 5 HGB)	11
4.4	Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 – 335 HGB)	15
4.4.1	Jahresabschluss, Gliederungsgrundsätze (§§ 264, 265 HGB)	15
4.4.2	Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (§ 266 HGB, §§ 268 – 278 HGB)	15
4.4.3	Anhang und Lagebericht	21
4.4.4	Aktuelle Größenklassen i. S. d. § 267 HGB	22
4.4.5	Prüfungspflicht und Offenlegung des Jahresabschlusses	23
4.4.6	Abschließende Übersicht zu ausgewählten handels- und steuerrechtlichen Ansatzvorschriften	24
5.	Übungsfälle	25

1. Vorbemerkung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 08 – Überblick – v13030



HINWEIS

In diesem Kurs werden die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für alle Kaufleute sowie die besonderen Regeln für Kapital- und ihnen gleichgestellte Personengesellschaften zusammengefasst dargestellt. Besonders die Teilnehmer, die bisher in der Praxis nur wenig Gelegenheit hatten, sich mit diesem Themenkreis zu beschäftigen, sollen mit den Begriffen „Jahresabschluss und Maßgeblichkeitsprinzip“ sowie den Ansatz- und Bewertungsgrundsätzen nach dem HGB vertraut gemacht werden. Im ersten Teil wird wiederholend zum Kurs BilSt 01 der Vollständigkeit halber die Kaufmannseigenschaft, Buchführungspflicht und der Maßgeblichkeitsbegriff dargestellt.

2. Anwendung des HGB – Kaufmannseigenschaft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zum Ansatz in der Handelsbilanz – v11837

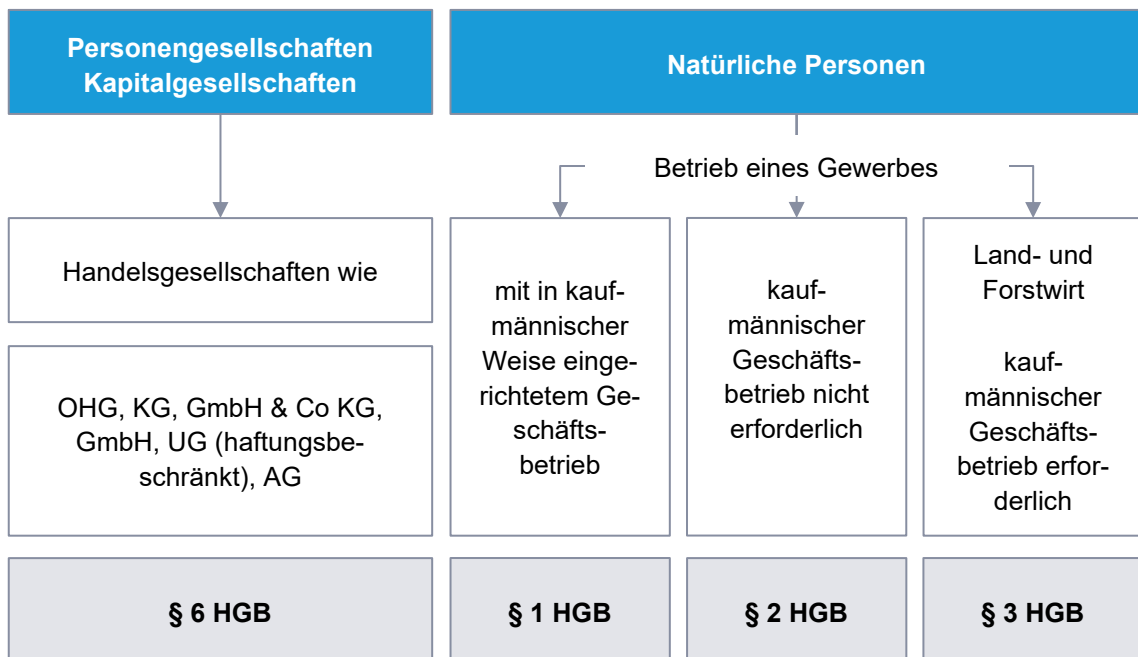
Die steuerliche Buchführungspflicht des § 140 AO für Gewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte leitet sich im Wesentlichen aus dem Kaufmannsbegriff der §§ 1 – 6 HGB ab.

► ÜBERSICHT: BEGRÜNDUNG DER KAUFMANNSEIGENSCHAFT

KAUFLEUTE				
kraft Betrieb eines Handelsgewerbes			kraft Betrieb eines eingetragenen Gewerbes	kraft Gesellschaftsform
Ein Gewerbe ist ein Handelsgewerbe, das nach Art und Umfang einen in kfm. Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.	Ein Gewerbe gilt als Handelsgewerbe, wenn es zwar keine kfm. Einrichtung erfordert, im Handelsregister (HR) jedoch freiwillig eingetragen ist.	Land- oder forstwirtschaftliches Gewerbe, das eine kfm. Einrichtung erfordert, gilt als Handelsgewerbe, wenn es freiwillig in das HR eingetragen wurde.		
Istkaufmann § 1 HGB	Kannkaufmann § 2 HGB	uneigentlicher Kannkaufmann § 3 HGB	Fiktivkaufmann § 5 HGB	Formkaufmann § 6 HGB



► **ÜBERSICHT BEZOGEN AUF DIE RECHTSFORM DER UNTERNEHMEN**



HINWEIS

Nach § 241a HGB braucht der Einzelkaufmann, wenn er an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen jeweils die Merkmale:

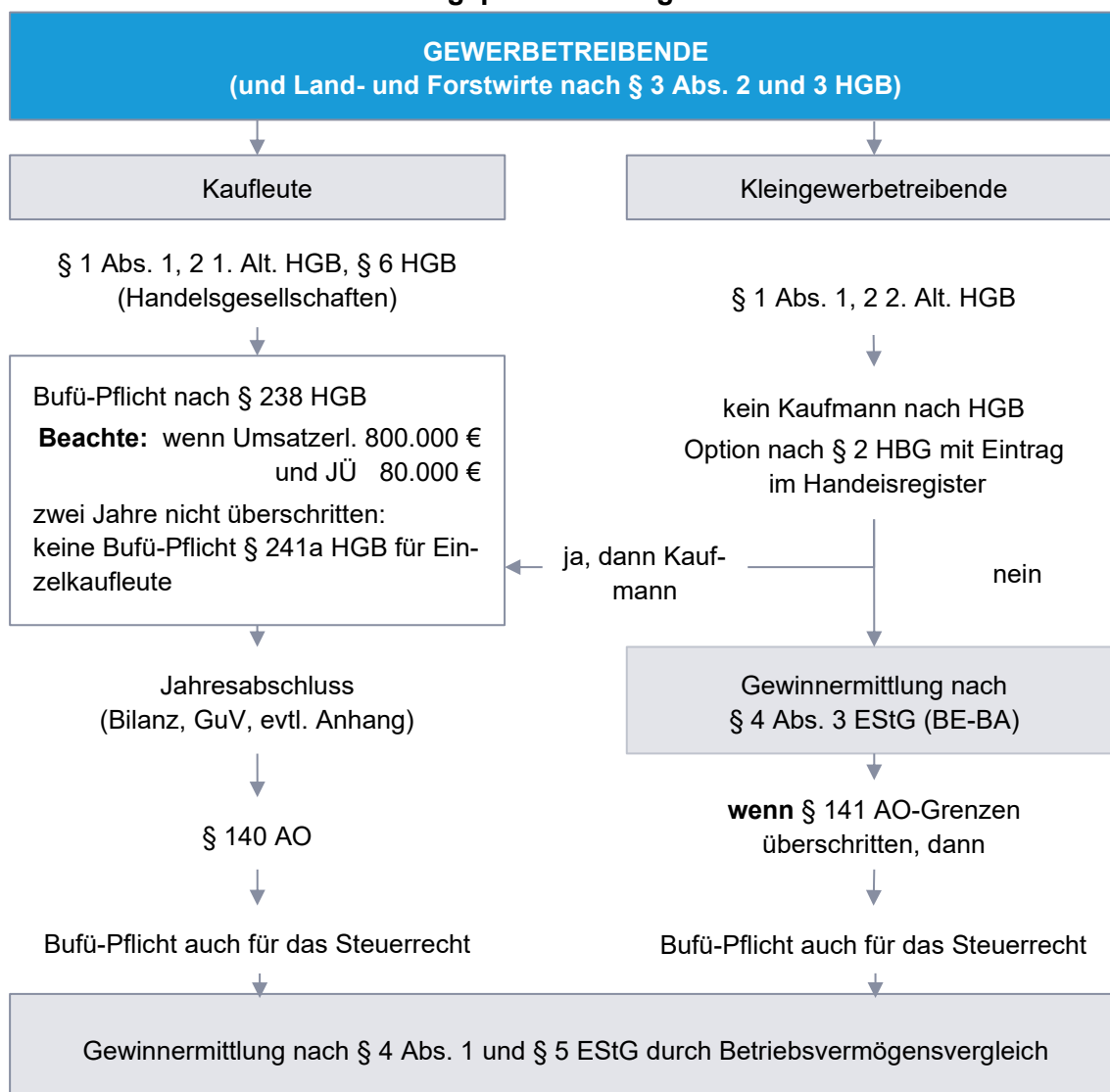
- Umsatzerlöse von 800.000 € und
- Jahresüberschuss von 80.000 €
- nicht überschreitet, die Vorschriften der §§ 238 – 241 HGB nicht anzuwenden. Er muss somit keine Bücher führen (= keinen Jahresabschluss erstellen).

Steuerlich gelten nahezu die gleichen Merkmale in § 141 AO. Der Kleingewerbetreibende oder der nach HGB nicht zur Buchführung verpflichtete Einzelkaufmann ist nur dann zur steuerlichen Buchführung verpflichtet, wenn sein

- Umsatz 800.000 € oder
- Gewinn aus Gewerbebetrieb 80.000 €

überschreiten. Die sich auf den ersten Blick gleichenden Merkmale Gewinn und Jahresüberschuss können aufgrund unterschiedlicher Ansatz- und Bewertungsregeln (HGB/ESTG) voneinander abweichen. Außerdem sind bei der Ermittlung des Umsatzes im Sinne der AO nur diejenigen nach § 19 Abs. 2 S. 1 UStG relevant, während sich die Umsätze im handelsrechtlichen Abschluss nach § 277 Abs. 1 HGB ermitteln.

3. Steuerliche Buchführungspflicht – Maßgeblichkeit



Die Vorschriften der §§ 238 – 263 HGB gelten grundsätzlich für alle Kaufleute. Für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB (sogenannte kapitalistisch organisierte Personengesellschaften, wie z. B. eine GmbH & Co. KG) sind darüber hinaus §§ 264 – 330 HGB zu beachten.

Personengesellschaften nach § 264a HGB liegen insbesondere dann vor, wenn bei diesen nicht wenigstens eine natürliche Person vollhaftender Gesellschafter ist.

z. B.:

- ABC-OHG, deren drei Gesellschafter die A- und die B- sowie die C-GmbH sind,
- X-GmbH & Co KG mit X-GmbH als alleiniger Komplementärin.

Letztlich wird mit dieser Regelung der Zweck verfolgt, eine kapitalistisch organisierte Personengesellschaft einer Kapitalgesellschaft gleichzustellen.



► ÜBERSICHT DER §§ DES HGB UND DEREN ANWENDUNG BEI KAUFLEUTEN

	§§ 238 – 263	§§ 264a – c	§§ 264, 264d, 265 – 330
Kleinst-Einzelkaufleute	Befreiung § 241a		
übrige Einzelkaufleute	x		
Kleinst- Personengesellschaften, die nicht im HR eingetragen sind	keine Kaufmannseigenschaft		
Personengesellschaften („Normal“)	x		
Kapitalgesellschaften	x		x
Personengesellschaften, die den Kapitalgesellschaften gleichgestellt sind (KapCoGes)	x	x	x

Für eingetragene Genossenschaften, Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Versicherungsunternehmen bestehen spezielle weitergehende Regelungen, die in den §§ 336 – 341p HGB normiert sind.

3.1 Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz

Vergleichen Sie bitte dazu auch das hierzu ergangene BMF-Schreiben vom 12.3.2010, Beck'sche Steuererlasse 1 § 5/14.

Danach ist die Steuerbilanz eine von der ordnungsgemäß aufgestellten Handelsbilanz abgeleitete, durch Korrekturen des EStG über § 5 Abs. 2 – 5 und Abs. 7 (**Ansatzvorbehalte**) und § 5 Abs. 6 EStG veränderte Bilanz. Letztgenannte Vorschrift bestimmt die Anwendung der Regeln für Entnahmen, Einlagen, Betriebsausgaben, der Bewertung und die AfA-Regeln des EStG für die Ermittlung des steuerlichen Gewinns.

Nach nicht unbestrittener Auffassung gilt die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz nicht nur für die Bilanzierung dem Grunde nach (Ansatz), sondern auch für die Bewertung (Höhe des Ansatzes), soweit nicht steuerrechtlich ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist (sogenannte **Bewertungsvorbehalte** des § 6 bzw. § 6a EStG).

Aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips bestehen folgende allgemeine Bilanzierungsgrundsätze (vgl. auch o. a. BMF vom 12.3.2010):

besteht handelsrechtlich	► gilt steuerrechtlich grundsätzlich
Aktivierungsgebot	Aktivierungspflicht
Aktivierungswahlrecht	Aktivierungspflicht
Passivierungsgebot	Passivierungspflicht
Passivierungswahlrecht	Passivierungsverbot
Bilanzierungsverbot	Bilanzierungsverbot

Beispiele dieser sogenannten „Ansatz- und Bewertungsvorbehalte“ finden Sie auch in o. a. BMF vom 12.3.2010.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Die Maßgeblichkeit Allgemeines – v11838

3.2 Steuerliche Wahlrechte bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern

Nach § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG gilt für die Gewinnermittlung im Steuerrecht die Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz. Das Steuerrecht kennt allerdings Bewertungswahlrechte wie bspw. Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG, die dem HGB völlig fremd sind und in der Handelsbilanz auch nicht gebildet werden dürfen.

Wenn Bilanzierende diese steuerlichen Wahlrechte in Anspruch nehmen wollen, sind nach § 5 Abs. 1 S. 2 EStG zusätzliche Dokumentationen neben dem Jahresabschluss notwendig.

Eine Pflicht zur Aufstellung einer separaten Steuerbilanz besteht allerdings nicht (vgl. Sie bitte zu § 25 Abs. 4 EStG auch § 60 Abs. 2 EStDV). Ein Verzeichnis, aus dem sich ein niedrigerer steuerlicher Ansatz ergibt, kann beispielsweise das Anlageverzeichnis sein. Dem Steuerpflichtigen steht es allerdings frei, auch eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz aufzustellen.



HINWEIS

In den Bilanzsteuerrechtsprüfungsklausuren sind bisher regelmäßig (unabhängig von der Rechtsform) Lösungen zur Handels- und zur Steuerbilanz gefordert gewesen!



4. Ansatz und Bewertungsvorschriften nach dem HGB

4.1 Allgemeine Vorschriften zum Jahresabschluss (§§ 242 – 245 HGB)

Der Jahresabschluss (§ 242 Abs. 3 HGB) umfasst die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. Bei Kapitalgesellschaften ist zusätzlich ein Anhang zu erstellen (§ 264 Abs. 1 S. 1 HGB).

Bestandteile des Jahresabschlusses

Jahresabschluss für Nicht – Kapitalgesellschaften (v.a. Einzelunternehmen und Personengesellschaften – § 242 HGB)		
Bilanz	Gewinn- und Verlustrechnung	
Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften (einschl. KapCoGes) (§ 264 Abs. 1 HGB, § 264a Abs. 1 HGB)		
Bilanz	Gewinn- und Verlustrechnung	Anhang

Gemäß § 264 Abs. 1 HGB ist für mindestens mittelgroße Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB und ihnen gleichgestellte Personenhandelsgesellschaften (KapCoGes) neben dem (erweiterten) Jahresabschluss (Bilanz + Gewinn- und Verlustrechnung + Anhang) ein **Lagebericht** aufzustellen. Kleinstkapitalgesellschaften i. S. d. § 267a HGB können auf den Anhang verzichten, wenn sie unterhalb der Bilanz die Angaben gemäß § 264 Abs. 1 S. 5 HGB machen (insbesondere Haftungsverhältnisse).

Von den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ sind insbesondere folgende im HGB festgeschrieben (kodifiziert):

§ 242		HGB	Stichtagsprinzip
§ 243 Abs. 2		HGB	Klarheit, Übersichtlichkeit
§ 247 Abs. 1		HGB	Inhalt
§ 246 Abs. 1 u. 2		HGB	Vollständigkeit, Verrechnungsverbot
§ 246 Abs. 3		HGB	Ansatzstetigkeit
§ 252 Abs. 1	Nr. 1	HGB	Bilanzidentität (Bilanzenzusammenhang)
	Nr. 2	HGB	Unternehmensfortführung („Going Concern“-Prinzip)
	Nr. 3	HGB	Grundsatz der Einzelbewertung
	Nr. 4	HGB	Imparitäts- u. Realisationsprinzip
	Nr. 5	HGB	periodengerechte Zuordnung
	Nr. 6	HGB	Bewertungsstetigkeit
zusätzlich für Kapitalgesellschaften und gleichgestellte Personengesellschaften			
§ 265		HGB	Klarheit/Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses
§§ 266, 275		HGB	Gliederungsvorschriften
§ 264 Abs. 2		HGB	Darstellung nach tatsächlichen Verhältnissen

Hinweis: Kapitalgesellschaften und KapCoGes müssen ihre Jahresabschlüsse offenlegen (§§ 325 ff. HGB). Bei Kleinstkapitalgesellschaften genügt die Hinterlegung (§ 326 Abs. 2 HGB).

Fristen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 243 Abs. 3 HGB u. § 264 Abs. 1 HGB, § 5 Abs. 1 PublG):

Kapitalgesellschaften und solche Unternehmen, die unter das Publizitätsgesetz (PublG) fallen, haben den Jahresabschluss und den Lagebericht in den ersten **drei Monaten** nach Ablauf des Geschäftsjahres zu erstellen (Ausnahme bei kleinen Kapitalgesellschaften nach § 264 Abs. 1 S. 4 HGB **sechs Monate**).

Bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften (soweit sie nicht unter das PublG fallen und nicht Kapitalgesellschaften gleichgestellt sind) fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Regelung. Das HGB sieht in § 243 Abs. 3 HGB lediglich vor: „Der Jahresabschluss ist innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen.“

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 6.12.1983 (BStBl II 1984, S. 227) diese Zeit mit höchstens 12 Monaten umschrieben.

4.2 Ansatzvorschriften des HGB (§§ 246 – 251 HGB)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abweichungen der Handelsbilanz von der Steuerbilanz – v11839

4.2.1 Ansatzgebote

Es dürfen nur Vermögensgegenstände und Schulden, die sachlich dem Unternehmensbereich gewidmet sind, bzw. Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert werden (dies ergibt sich aus den §§ 246, 247 und 343 mit 344 HGB).

Beim Ansatz gilt:

1.	Zurechnung	Vermögensgegenstand muss dem Kaufmann bürgerlich-rechtlich bzw. wirtschaftlich gehören Schulden sind in die Bilanz des Schuldners aufzunehmen	§ 246 Abs. 1 S. 2 HGB § 246 Abs. 1 S. 3 HGB
2.	Zuordnung zum BV	Vermögensgegenstand und Schuld muss im Betrieb „genutzt“ werden	

Bei Gesellschaften (OHG, KG, GmbH oder auch AG) ist die Zuordnung von Vermögensgegenständen (steuerlich: Wirtschaftsgüter) zum Betriebsvermögen mangels „Privatbereich“ unproblematischer als bei natürlichen Personen. Deshalb umschreiben die Einkommensteuerrichtlinien die Zurechnungskriterien für Betriebs- und Privatvermögen noch viel exakter (vgl. hierzu Kurs BilSt 01 und R 4.2 EStR).

Grundsätzlich gilt:

- Notwendiges Privatvermögen kann bei Einzelkaufleuten steuerlich nicht dem Betriebsvermögen zugeordnet werden (bei Personengesellschaften vgl. die Ausnahme in H 4.2 Abs. 11 EStR „Ausnahme bei privater Nutzung“).
- Bei Personengesellschaften unterscheidet das Steuerrecht zwischen Gesamthands- und Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmer. In die Handelsbilanz sind dagegen ausschließlich nur die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft aufzunehmen. Handelsrechtliches Sonderbetriebsvermögen gibt es nicht.
- Bei einer Kapitalgesellschaft sind handels- und steuerrechtlich alle unter ihrem Namen getätigten Rechtsgeschäfte sowie die sich daraus ergebenden Vermögensgegenstände und Schulden dem Betriebsvermögen zuzuordnen (§ 8 Abs. 2 KStG).



- Bei Verbindlichkeiten von personenbezogenen Unternehmen (Einzelkaufleute und Personengesellschaften) entscheidet steuerrechtlich der objektive wirtschaftliche Zusammenhang mit dem Unternehmen über die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen.
- Gewillkürte Betriebsschulden gibt es nicht.
- Für die aktiven latenten Steuern besteht ein Aktivierungswahlrecht nach § 274 Abs. 1 S. 2 HGB, passive latente Steuern sind dagegen zwingend zu bilanzieren (§ 274 Abs. 1 S. 1 HGB). Die aktive latente Steuerabgrenzung ist weder Vermögensgegenstand noch Rechnungsabgrenzungsposten, die passive Steuerlatenz keine Schuld. Sie stellen lediglich einen Posten eigener Art dar. Steuerlatenzen fallen deshalb nicht unter das Vollständigkeitsgebot nach § 246 HGB und dürfen nicht in der Steuerbilanz ausgewiesen werden, vgl. Sie auch nachfolgende Tz. 4.4.2.1.

4.2.2 Ansatzverbote § 248 Abs. 1 HGB

Die handelsrechtlichen Bilanzierungsverbote gelten über den Maßgeblichkeitsgrundsatz (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG) auch steuerrechtlich.

Bilanzierungsverbote bestehen insbesondere für:

- Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens
- Kosten der Eigenkapitalbeschaffung (z. B. Kosten der Kapitalerhöhung), § 248 Abs. 1 HGB, während sich bei Fremdkapitalbeschaffungskosten, wie Disagio, Zinsen usw., das evtl. Aktivierungswahlrecht oder die evtl. Aktivierungspflicht nach den allgemeinen Vorschriften (z. B. § 250 HGB, § 255 Abs. 3 HGB) richtet
- Aufwendungen für den Abschluss von Versicherungsverträgen

4.2.3 Ansatzwahlrechte



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wichtige Abweichungen zwischen HB und StB – v11840

Nach § 248 Abs. 2 HGB besteht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des AV in der HB ein **Aktivierungswahlrecht** mit Ausnahmen für:

- Marken
- Drucktitel
- Verlagsrechte
- Kundenlisten oder
- ähnliche vergleichbare selbst geschaffene immat. VG des AV

Über die Maßgeblichkeit und die Allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze bestünde in der Steuerbilanz „eigentlich“ ein Aktivierungszwang; aufgrund des Ansatzvorbehalts des § 5 Abs. 2 EStG existiert jedoch ein Bilanzierungsverbot.

Nach § 250 Abs. 3 HGB **darf** in der Handelsbilanz ein Disagio (Damnum, Darlehensabgeld) ausgewiesen (= bilanziert) werden. Es besteht in der Handelsbilanz (also) ein Aktivierungswahlrecht. Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen der Maßgeblichkeit wird in diesem Fall in der **Steuerbilanz** daraus ein **Aktivierungsgebot** (siehe H 6.10 EStH „Damnum“).

4.2.4 Rückstellungen

Der Rückstellungsbegriff ist gesetzlich nicht definiert, § 249 HGB zählt nur die Umstände auf, nach denen Rückstellungen zu bilden sind (vgl. Sie bitte auch die Kurse BilSt 06 und 07).



HINWEIS

Rückstellungen sind (dem Grunde und/oder der Höhe nach) nicht genau bestimmbare Schulden, Aufwendungen oder Wagnisse, die erst nach dem Bilanzstichtag zur Inanspruchnahme führen. Ferner fallen unter den Begriff „Rückstellungen“ rechtlich voll entstandene Verpflichtungen oder wirtschaftlich verursachte, aber rechtlich (noch) nicht entstandene Verpflichtungen.

Das HGB enthält folgende Passivierungspflichten:

ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB
Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung (Nachholung innerhalb von drei Monaten) und Abraumbeseitigung (Nachholung innerhalb eines Geschäftsjahres)	§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB
Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung (Kulanz)	§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HGB

Andere Rückstellungen dürfen ausdrücklich nicht gebildet werden (§ 249 Abs. 2 HGB).

4.2.5 Einzelhinweise zu den Ansatzvorbehalten des Steuerrechts

a) § 5 Abs. 3 EStG → Patentverletzungen

Für die Steuerbilanz sind die Einschränkungen gem. § 5 Abs. 3 EStG gegenüber der Handelsbilanz zu beachten (so auch H 5.7 Abs. 10 EStH „Patentverletzung“).

b) § 5 Abs. 4 EStG → Rückstellung Zuwendung Dienstjubiläum

Für die Steuerbilanz vgl. Sie dazu bitte auch BMF in Beck'sche Steuererlasse 1 § 5/2.

c) § 5 Abs. 4a EStG → Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

In der HB besteht Ansatzzwang und steuerlich besteht ein Ansatzverbot.

d) § 5 Abs. 4b EStG → Rückstellungen für zukünftige Anschaffungskosten

In der Steuerbilanz besteht ein Ansatzverbot.

e) § 6a Abs. 1 und 2 EStG → Ansatzvorbehalte für Pensionsrückstellungen

f) H 5.7 Abs. 5 EStH „Prozesskosten“

Dem BFH zufolge ist das Prozesskostenrisiko mit Beginn der Rechtshängigkeit, beschränkt auf die mutmaßlichen Kosten der angerufenen Instanz, anzusetzen (zuletzt BFH-Urteil v. 6.12.1995 I R 14/95, BStBl II 1996, S. 406).

g) **Unterlassene oder zu geringe Rückstellungen** sind nachzuholen. In der Steuerbilanz ergibt sich der Rahmen zulässiger Bilanzberichtigungen aus § 4 Abs. 2 EStG und R 4.4 EStR. Willkürlich unterlassene Rückstellungen können steuerlich jedoch nur erfolgsneutral nachgeholt werden (vgl. hierzu H 4.4 EStH „Berichtigung einer Bilanz, die einer bestandskräftigen Veranlagung zu Grunde liegt“, zweiter Spiegelstrich bzw. H 4.4 EStH „Verbindlichkeiten“, S. 1).

4.2.6 Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 HGB)

§ 250 Abs. 1 HGB und § 250 Abs. 2 HGB zählt nahezu wortgleich die gleichen Fälle wie § 5 Abs. 5 S. 1 EStG auf, nämlich Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Grenze von 800 € (§ 5 Abs. 5 S. 2 EStG) findet sich zwar im HGB nicht, kann aber nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit in der HB ebenfalls angewendet werden.



4.3 Bewertungsvorschriften des HGB (§§ 252 – 256a HGB)

4.3.1 Vorbemerkung – allgemeine Bewertungsgrundsätze

Die Grundsätze der handelsrechtlichen Bewertung sind in den §§ 252 – 256a HGB geregelt. Nach § 252 HGB gelten folgende allgemeine Bewertungsgrundsätze:

- Bilanzidentität (Bilanzenzusammenhang)
- Unternehmensfortführung („Going Concern“-Prinzip)
- Einzelbewertung
- Imparitäts- und Realisationsprinzip
- Periodengerechte Zuordnung
- Bewertungsstetigkeit

4.3.2 Bewertungsmaßstäbe des § 255 HGB



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besonderheiten bei Herstellungskosten – v11841

Die Definitionen der Bewertungsmaßstäbe selbst finden Sie in § 255 HGB. Da aufgeführt sind:

Anschaffungskosten	§ 255 Abs. 1	S. 1	Definition und Kaufpreis
Einzelkostenprinzip		S. 2	+ Nebenkosten
		S. 3	- Preisnachlässe
Herstellungskosten	§ 255 Abs. 2	S. 1	Definition
Einzelkosten + Gemeinkosten		S. 2	Mindestbestandteile
		S. 3	weitere Wahlbestandteile
		S. 4	Verbote
	§ 255 Abs. 2a		Definition von Forschung und Entwicklung mit dem Verbot Forschungskosten zu aktivieren (Entwicklungskosten ebenso, falls sie nicht von den Forschungskosten unterschieden werden können)
	§ 255 Abs. 3		Fremdkapitalzinsen als Sonderfall der HK
beizulegender Wert	§ 255 Abs. 4		„Marktpreis“

4.3.3 Die Zugangs- und Folgebewertung (§ 253 Abs. 1 – 5 HGB)

Das Handels- aber auch das Steuerrecht (über die Maßgeblichkeit) unterscheidet nach der Zugangsbewertung (im Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen) und der Folgebewertung; also die auf den Zeitpunkt des Zugangs folgenden Bewertungsstichtage.

Die Zugangsbewertung erfolgt nach § 253 Abs. 1 S. 1 HGB bei Vermögensgegenständen regelmäßig mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bzw. bei Schulden nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag.

Vermögensgegenstände (z. B. Forderungen) in ausländischer Währung sind zum Zeitpunkt der Lieferung oder der Leistungserbringung und nicht der Rechnungsausstellung oder gar der Bezahlung in € umzurechnen. Der €-Betrag ergibt sich durch die Umrechnung der Fremdwährungsforderung zum Briefkurs, da künftig fremde Währung zufließt, die in € zu tauschen ist. Verbindlichkeiten sind, da künftig fremde Währung abfließt mit dem Geldkurs zu bewerten, da künftig fremde Währung abfließt. Soweit die Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht wesentlich ist, kann auch jeweils der Devisenkassamittelkurs (= Mittelkurs zwischen Geld- und Briefkurs) verwendet werden. Aufgrund der Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 EStG) gelten diese Aussagen auch für die StB. Bei Darlehensaufnahmen ist der Zugang des Geldes maßgeblich. Lesen Sie bitte auch H 6.2 „Ausländische Währung“ EStH.

Die Folgebewertung der Vermögensgegenstände richtet sich je nach Vermögensgegenstand nach § 253 Abs. 1 – 5 HGB. Vgl. Sie hierzu bitte die nachfolgende Übersicht. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ausländischer Währung sind nach § 256a S. 1 HGB am Abschlussstichtag in € zum Devisenkassamittelkurs (am Bilanzstichtag) umzurechnen, wobei allerdings das Anschaffungskostenprinzip zu beachten ist. D. h. eine Bewertung mit einem höheren Wert als der Zugangsbewertung ist grds. nicht möglich. Lediglich in dem Fall, dass die Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt, werden auch stille Reserven aufgelöst. Das bedeutet, das Anschaffungskostenprinzip ist – in diesem Ausnahmefall –, nicht mehr zu beachten; vgl. § 256a S. 2 HGB.

Falls bei Vermögensgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen notwendig waren, ist am Folgebilanzstichtag zu prüfen, ob eine Zuschreibung nach § 253 Abs. 5 HGB vorzunehmen ist. Ausschließlich beim entgeltlich erworbenen Firmenwert besteht nach einer außerplanmäßigen Abschreibung allerdings ein Zuschreibungsverbot.



	Aktivposten	planmäßige Abschreibung	außerplanmäßige Abschreibung	Zuschreibung
1	abnutzbare Sachanlagen	Pflicht § 253 Abs. 1 und Abs. 3	Pflicht bei voraussichtlich dauernder Wertminderung § 253 Abs. 3 S. 5	Pflicht § 253 Abs. 5
2	nicht abnutzbares Sachanlagevermögen	keine	wie 1	wie 1
3	Umlaufvermögen	keine	Pflicht auch bei nur vorübergehender Wertminderung § 253 Abs. 4	Pflicht § 253 Abs. 5
4	Firmenwert entgeltl. erworben	Pflicht § 253 Abs. 1, Abs. 3	wie 1	Verbot § 253 Abs. 5 S. 2
5	andere entgeltl. erworbene immaterielle VG des Anlagevermögens	wie 1	wie 1	wie 1
6	selbst geschaffene immaterielle VG des AV	(Ansatzwahlrecht § 248 Abs. 2) wie 1, zusätzlich § 253 Abs. 3 S. 3	wie 1	wie 1
7	Finanzanlagen	keine (wie 2)	Pflicht bei dauernder Wertminderung (wie 2), Wahlrecht bei nur vorübergehender Wertminderung § 253 Abs. Abs. 3 S. 6	Pflicht (wie 2)

4.3.3.1 Bewertungsobergrenze nach § 253 HGB

Der Höchstwert für Vermögensgegenstände ergibt sich durch Ansatz der **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** (bei deren Zugangsbewertung) vermindert um **Abschreibungen** (bei der Folgebewertung der Vermögensgegenstände).



HINWEIS

Bedenken Sie in diesem Zusammenhang bitte, dass das Handelsrecht unter Abschreibung jede Minderung eines Aktivpostens versteht, also nicht nur die AfA nach § 7 EStG!

aa) Anschaffungskosten



HINWEIS

*Begriff und Umfang der Anschaffungskosten sind im Handels- und Steuerrecht **identisch** (§ 255 Abs. 1 HGB, H 6.2, Stichwort „Anschaffungskosten“); vgl. Sie auch Lehrbrief BilSt 01, Tz. 4.2.*

Entgeltliche Erwerbsvorgänge führen demzufolge zu gleichlautenden Ansätzen in HB und StB. Unterschiedliche Bilanzansätze können sich ausnahmsweise z. B. beim unentgeltlichen Erwerb einzelner Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter/Betriebe/Teilbetriebe bzw. bei der Ermittlung der Anschaffungskosten beim Tausch oder auch für die Zugangsbewertung in Umwandlungs- und Einbringungsfällen nach dem UmwStG (vgl. Sie dazu die Kurse zum UmwStR) ergeben:

Steuerrecht: § 6 Abs. 3 – 6 EStG und spezielle Vorschriften des UmwStG (z. B.: § 3 Abs. 2, § 20 Abs. 2, § 24 Abs. 2)

Handelsrecht: zumindest ein Aktivierungswahlrecht (vgl. Beck'scher Bilanzkommentar, Rz. 38 ff. bzw. 99 ff. zu § 255 HGB)

bb) Herstellungskosten

(§ 255 Abs. 2, 2a u. 3 HGB, R 6.3 EStR; vgl. Sie bitte auch den Kurs BilSt 01 Tz. 4.3) Vergleich § 255 Abs. 2 u. 3 HGB mit R 6.3 EStR und H 6.3 EStR

Kostenart	HGB § 255 Abs. 2 und 3	StB (HB + R 6.3 EStR)
Materialeinzelkosten	Aktivierungspflicht	Aktivierungspflicht
Fertigungseinzelkosten		
Sondereinzelkosten		
Materialgemeinkosten		
Fertigungsgemeinkosten		
Wertverzehr des Anlagevermögens bzw. AfA, soweit durch die Fertigung veranlasst.		
Verwaltungskosten	Aktivierungswahlrecht § 255 Abs. 2 S. 3	wie in HB ausgeübt § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG
Aufwand betriebliche Altersversorgung		
freiwillig soz. Aufwendungen		
Fremdkapitalzinsen	Aktivierungswahlrecht § 255 Abs. 3	bzw. R 6.3 Abs. 5 EStR
Forschung, Vertrieb kalkulatorische Kosten	Aktivierungsverbot	Aktivierungsverbot



FAZIT

Aufgrund des § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG und R 6.3 Abs. 5 EStR besteht ein Gleichklang zwischen HB und StB.



4.3.3.2 Ansatz mit dem beizulegenden Zeitwert/Marktpreis



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Retrograde Teilwertermittlung und Unterschied HB – v11843

Dieser ist Ausfluss des Niederstwertprinzips bzw. der sog. „verlustfreien“ Bewertung und in § 255 Abs. 4 HGB definiert.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuraufgaben wird der niedrigere Zeitwert/Marktpreis regelmäßig mit dem Teilwert gleichgesetzt, auch wenn aufgrund der unterschiedlichen Definitionen Abweichungen bestehen können.

4.3.3.3 Bewertung von Verbindlichkeiten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten am Bilanzstichtag – v11842

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag (Erfüllungsbetrag) anzusetzen (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB), der bei Schulden in Geld dem Nennwert der Schuld entspricht und sich regelmäßig mit dem Ansatz in der Steuerbilanz deckt.

Auch bei Un(ter)verzinslichkeit gilt handelsrechtlich grundsätzlich die Passivierung mit dem Rückzahlungsbetrag. Eine Abzinsung würde nach hM einen Verstoß gegen das Realisationsprinzip darstellen (vgl. Beck'scher Bilanzkommentar, Rz. 63 zu § 253 HGB).

Eine Abzinsung kommt nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn verdeckte Zinszahlungen angenommen werden können. (Dies wäre zu unterstellen, wenn bei Anschaffungsgeschäften der Kaufpreis „zinslos“ gestundet wird; es gilt dann die Vermutung, dass bei sofortiger Zahlung nur der Barwert den Kaufpreis bestimmt hätte.)

4.3.3.4 Bewertung von Rückstellungen

Rückstellungen sind ebenso mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen, allerdings nach „vernünftiger kaufmännischer Beurteilung“ (was Schätzungen erforderlich machen kann) und bei Laufzeiten > 1 Jahr auch abzuzinsen, vgl. Sie dazu die Kurse BilSt Nr. 06 und 07.

4.3.3.5 Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Renten

Bei Pensionsverpflichtungen und Renten sieht das HGB eine Besonderheit bei der Abzinsung (Durchschnittszinssatz der letzten 10 Jahre) nach § 253 Abs. 2 S. 2 HGB vor, weshalb es hier regelmäßig zu einer Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz kommen wird. Aber auch dazu vgl. Sie bitte die Lehrbriefe BilSt Nr. 06 und 07!

4.3.3.6 Hinweis zur Verbrauchsfolgebewertung

Nach § 256 HGB kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Damit sind nur die „Fifo“- und die „Lifo“-Methode zulässig. Steuerlich ist gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG nur die Lifo-Methode als Ausnahme zum gewogenen Mittel der R 6.8 Abs. 3 EStR zugelassen (vgl. R 6.9 EStR).

Als steuerliches Wahlrecht kann diese Verbrauchsfolgebewertung in der Steuerbilanz unabhängig vom Verfahren in der Handelsbilanz angewendet werden, § 5 Abs. 1 S. 1 2. Halbsatz EStG.

4.4 Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 – 335 HGB)

4.4.1 Jahresabschluss, Gliederungsgrundsätze (§§ 264, 265 HGB)

Der erweiterte Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften umfasst neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung noch den Anhang. Zum Jahresabschluss ist ferner ein Lagebericht zu erstellen (§§ 284 – 289 HGB). Der Jahresabschluss ist nach Beendigung der Aufstellung zu unterzeichnen (§ 245 HGB), bei Kapitalgesellschaften erfolgt dies durch die gesetzlichen Vertreter (= Vorstand, Geschäftsführer).



HINWEIS

Fristen:

<i>für Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht</i>	<i>3 Monate</i>
<i>bei kleinen Kapitalgesellschaften</i>	<i>6 Monate</i>
<i>Kleinstkapitalgesellschaft (aufgrund § 267a Abs. 2 HGB)</i>	<i>6 Monate</i>

4.4.2 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (§ 266 HGB, §§ 268 – 278 HGB)

4.4.2.1 Bilanz

Die Bilanzgliederung ist in § 266 HGB beschrieben, sie hat in Kontenform zu erfolgen. Dabei haben große und mittelgroße Kapitalgesellschaften die in § 266 Abs. 2 HGB und § 266 Abs. 3 HGB bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. Kleine sowie kleinste Kapitalgesellschaften brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Das Eigenkapital einer Kapitalgesellschaft – v11845

Die besondere Gliederung des Eigenkapitals (§ 272 HGB, § 268 Abs. 3 HGB):

A	gezeichnetes Kapital	von Außen
K	Kapitalrücklage	
T	Gewinnrücklage	von Innen
I	Gewinnvortrag	
V	Jahresüberschuss	

Das haftende Kapital ist das sogenannte „**gezeichnete Kapital**“ (bei der GmbH das Stammkapital, bei der AG das Grundkapital). Im Falle nicht eingeforderter (und demnach mangels Einzahlung ausstehender) Einlagen müssen diese in einer Vorspalte vom gezeichneten Kapital offen abgezogen werden. Die Hauptspalte weist den Saldo, also das eingeforderte Kapital aus. Vgl. hierzu § 272 Abs. 1 S. 2 1. Alternative HGB. Diese Ausweisart wird als Nettoausweis bezeichnet.

Sind die Einlagen zwar eingefordert, aber dennoch ausstehend, müssen diese unter den Forderungen gesondert ausgewiesen und entsprechend bezeichnet werden (§ 272 Abs. 1 S. 2 2. Alternative HGB). Auf das gezeichnete Kapital hat dieser Fall folglich keinen Einfluss.



HINWEIS

*Ist das **Eigenkapital durch Verluste** aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist dieser Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen (§ 268 Abs. 3 HGB).*

Die **Kapitalrücklage** (§ 272 Abs. 2 HGB) umfasst nach der Aufzählung in der Vorschrift vier Einzelpositionen (von denen die Nr. 2 für die GmbH wohl eher selten in Betracht kommen wird). Von besonderem Interesse ist die Nr. 4 „Andere Zuzahlungen“, also freiwillige Gesellschafterleistungen ohne Vorzüge seitens der Gesellschaft, die bis auf weiteres im Eigenkapital verbleiben. Vertreten wird z. T. hierzu die Auffassung, dass solche Leistungen in das Eigenkapital nur eine Bilanzierungspflicht als Kapitalrücklage auslösen, wenn sie als Eigenkapitalverstärkung auf einige Dauer gewollt sind. Das braucht bei Zweckzuschüssen (Sanierung, Verlustbeseitigung u. Ä.) und Vorgängen, die steuerlich als verdeckte Einlage anzusehen sind, nicht der Fall zu sein.

Die Einstellung in die Kapitalrücklage (§ 270 Abs. 1 HGB) ist unabhängig davon, ob ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag erzielt worden ist, schon bei **Bilanzaufstellung** vorzunehmen.



HINWEIS

***Gewinnrücklagen** sind Rücklagen, die im Gegensatz zu Kapitalrücklagen nicht von außen herrühren, sondern vielmehr aus dem Ergebnis der Gesellschaft stammen.*

Sie umfassen

- gesetzliche Rücklagen (z. B. § 5a Abs. 3 GmbHG),
- Rücklagen für eigene Anteile,
- satzungsmäßige Rücklagen,
- andere Gewinnrücklagen.
- **Nicht** hierunter fallen die Rücklagen, die ihre Grundlage im Steuerrecht haben (wie RFE, § 6b EStG usw.). Diese wurden früher als Sonderposten mit Rücklageanteil bezeichnet und dürfen aber seit der Rechnungslegungsreform des BilMoG in der Handelsbilanz nicht mehr ausgewiesen werden. Stattdessen wird handelsrechtlich der volle (ungeschmälerte und auch unversteuerte) Ertrag gebucht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rücklagen Abgrenzung zu Rückstellung bzw. steuerliche Rücklage – v11844

Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so ersetzt der Posten „**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**“ die Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ und „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ (§ 268 Abs. 1 HGB).

Der von der Geschäftsführung einer Kapitalgesellschaft aufgestellte Jahresabschluss ist noch änderbar, da für die **Feststellung** die Gesellschafterversammlung zuständig ist (§ 172 AktG, § 29 GmbHG). Erst mit der Feststellung wird der Jahresabschluss für Gesellschaft und Gesellschafter bindend. Der Gesellschaftsvertrag einer GmbH kann von § 29 GmbHG abweichen (Ausschüttungen, Beschlussmehrheiten, Ergebnisverwendung).

Der Jahresüberschuss(-fehlbetrag) ergibt sich aus der GuV (§ 275 HGB) und ist das Ergebnis vor Gewinnverwendung (§ 275 Abs. 4 HGB). Geht der Gewinnverwendungsbeschluss hinsichtlich Rücklagenzuführungen und Gewinnausschüttungen von der GuV aus, so wird die Rücklagenzuführung erst im Beschlussjahr in das Eigenkapital eingestellt.

Wenn dagegen die Bilanz unter teilweiser Ergebnisverwendung oder Rücklagenauflösung erstellt wird, sind diese Vorgänge schon in der Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres zu berücksichtigen (§ 270 Abs. 2 HGB). Diese weist dann keinen Jahresüberschuss mehr aus, sondern den Bilanzgewinn.

Vom **Gewinnverwendungsbeschluss** zu unterscheiden ist der Gewinnverteilungs- bzw. **Ausschüttungsbeschluss**, der den konkreten Gewinnanspruch des Gesellschafters auslöst.



PRÜFUNGSTIPP

In theoretischen Aufgaben wird in einem Körperschaftsteuerteil sehr häufig der Bilanzgewinn angegeben. Zur Ermittlung des Einkommens ist es deshalb notwendig, wie folgt zu rechnen:

Bilanzgewinn

+ Verlustvortrag

- Gewinnvortrag

+ Einstellung in Rücklagen

- Entnahme aus Rücklagen

= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

... um dann das zu versteuernde Einkommen zu ermitteln.

4.4.2.2 Die Besonderheit der latenten Steuerabgrenzung (§ 274 HGB)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerlatenzen – v11846

Die latenten Steuerabgrenzungen (§ 274 HGB) werden im Aktiva nach den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und im Passiva nach den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen → § 266 Abs. 2 D. und Abs. 3 E. HGB

Anlagevermögen	Eigenkapital
....	
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive latente Steuern	Passive latente Steuern

Latente Steuern sind vor allem für diejenigen nicht leicht zu verstehen, die hauptsächlich steuerlich orientiert arbeiten. Der Steueraufwand, der an das Finanzamt (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer) und an die Gemeinde (Gewerbesteuer) zu entrichten ist, wird als der „tatsächliche“ Aufwand angesehen. Dieser findet sich auch regelmäßig im steuerlichen Abschluss als Aufwand.

Allerdings hat die Handelsbilanz den Anspruch, den Steueraufwand auszuweisen, der entstehen würde, müsste das handelsrechtliche Ergebnis versteuert werden. Die Differenz zum „tatsächlichen“ Aufwand des steuerlichen Abschlusses stellt die latente Steuer dar. Latente Steuern werden also insbesondere deshalb bilanziert, um den richtigen Periodenerfolg im Sinne des handelsrechtlichen Abschlusses auch hinsichtlich des Steueraufwands auszuweisen.



HINWEIS

*Voraussetzung der Steuerabgrenzung ist eine temporäre oder quasi-temporäre Differenz zwischen **Bilanzansätzen** in der Handels- und Steuerbilanz (sogenanntes „temporary concept“).*

Permanente Differenzen führen zu keinen latenten Steuern, temporäre und quasi-permanente dagegen schon. Diese drei Fallgruppen unterscheiden sich wie folgt:

- Temporäre Differenzen sind solche, die sich im Zeitablauf „von selbst“ wieder umkehren. Beispiel: In der Handelsbilanz wird abweichend zur Steuerbilanz abgeschrieben. Ist in beiden Bilanzen die Position vollständig abgeschrieben, sind keine Differenzen mehr vorhanden. Die Differenz hat sich von selbst aufgelöst.
- Permanente Differenzen führen – mangels Ausgleichs in späteren Jahren – zu keinen latenten Steuern. Beispiel: Eine AG hält Anteile an einer GmbH. Die Bewertung in der Handelsbilanz unterscheidet sich von der in der Steuerbilanz. 95 % der Wertdifferenz haben jedoch gemäß § 8b KStG keine steuerliche Auswirkung und sind deshalb permanent.
- Quasi-permanente Differenzen scheinen auf den ersten Blick permanent zu sein. Ein Ausgleich ergibt sich nicht allein durch den Zeitablauf. Allerdings wird aufgrund einer unternehmerischen Disposition ein Ausgleich geschaffen, womit die Steuerbe- oder -entlastung die Rechtfertigung für den Ansatz latenter Steuern ist. Beispiel: In der Handelsbilanz erfolgt beim Grund und Boden (Anlagevermögen) der Ansatz eines niedrigeren beizulegenden Werts. Das Finanzamt verweigert eine dementsprechende Teilwertabschreibung aber zu Recht. Zunächst erfolgt hier kein Ausgleich der unterschiedlichen Ansätze. Wird aber der Grund und Boden verkauft (= unternehmerische Disposition), lösen sich die Differenzen (mangels Ansatzes des Grund und Bodens nach dem Verkauf) vollständig auf.

Passive latente Steuern ergeben sich aus einem gegenüber der Steuerbilanz bestehenden Mehrkapital. Weist die Handelsbilanz gegenüber der Steuerbilanz ein Minderkapital aus, entstehen aktive latente Steuern.

Passive latente Steuern sind nicht abzuzinsen, § 274 Abs. 2 S. 1 HGB.

► **Beispiel:**

Ein beweglicher Vermögensgegenstand (steuerlich: Wirtschaftsgut) des abnutzbaren AV verursacht bei einer GmbH Anschaffungskosten von 100.000 € und hat eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 10 Jahren. Steuerlich war im Vorjahr ein IAB nach § 7g Abs. 1 EStG mit 40.000 € gebildet worden, der bei Anschaffung von den Anschaffungskosten abgezogen werden soll; § 7g Abs. 2 S. 2 EStG. Neben der linearen „Normalabschreibung“ soll bereits im Anschaffungsjahr die Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG in voller Höhe vorgenommen werden. Die Belastung mit KSt, SolZ und GewSt kann mit 30 % angenommen werden.

	HB	StB	BilPo-Abw.	pass. Steuerlatenz
AK in 01	100.000	100.000		
- IAB	-	- 40.000		mit rd.
AfA-BMG	100.000	60.000	Mehrkapital	30 %
			HB!	§ 274 Abs. 2
- AfA ($1/10$)	- 10.000	- 6.000		HGB
- Sonderabschr.	-	- 24.000		
BilPo Ende 01	90.000	30.000	60.000	18.000
- AfA	- 10.000	- 6.000	Unterschied	also
			wird kleiner	temporär
BilPo Ende 02	80.000	24.000	56.000	16.800

► **Beispiel:**

In Handels- und Steuerbilanz des vorangegangenen Beispiels sind auch Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Aufgrund des Bewertungsvorbehaltes des § 6a EStG bestehen folgende Bewertungsunterschiede:

	HB	StB	BilPo- Abw.	akt. Steuerlatenz
BilPo Ende 01	200.000	180.000	20.000	6.000
			Minderkapital HB!	
BilPo Ende 02	230.000	200.000	30.000	9.000

Diese Steuerlatenzen sind nach § 274 Abs. 1 HGB in der Bilanz zum 31.12.02 folgendermaßen darzustellen:

1. Mindestansatz eines passiven Überhanges 02:

$$16.800 - 9.000 = 7.800$$

2. Separater Ausweis von aktiven und passiven

Steuerlatenzen (= Bilanzverlängerung!)

9.000 16.800

aktiv passiv

3. Verzicht auf das Wahlrecht zum Ausweis aktiver Steuerlatenzen, nur Ansatz der passiven Steuerlatenz von

16.800

Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Anwendung des § 274 HGB ausgenommen; § 274a Nr. 4 HGB. Allerdings fordert die Gesetzesbegründung zum BilMoG, falls von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, eine passive latente Steuer als Rückstellung auszuweisen!

4.4.2.3 Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 275, 276 HGB)

Für Kapitalgesellschaften ist die Staffelform zwingend. Einzelkaufleute und Personengesellschaften, soweit sie nicht unter § 264a Abs. 1 HGB fallen oder nach § 264b HGB befreit sind, haben allein die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu beachten, deshalb besteht bei diesen Unternehmen ein Wahlrecht auch hinsichtlich der Formgestaltung der GuV.

Für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften bestehen Erleichterungen: Rohergebnisausweis (§ 276 HGB), und ein – im Vergleich zur großen Gesellschaft – eingeschränkter Umfang bei den Anhang erläuterungen (§ 288 HGB). Für Kleinstkapitalgesellschaften i. S. des § 267a HGB gelten weitere Erleichterungen, wie etwa die Aufstellung einer vereinfachten GuV.



HINWEIS

Alle Kapitalgesellschaften haben die Wahl, die GuV nach dem Gesamtkosten- oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustellen (vgl. § 275 Abs. 2 u. 3 HGB). In Deutschland wird üblicherweise das Gesamtkostenverfahren verwendet.

4.4.2.4 Anlagengitter (Anlagenspiegel) → § 284 Abs. 3 HGB

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einem Anlagengitter (auch Bruttoanlagenspiegel genannt) darzustellen, das im Anhang abzubilden ist. Kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB sind allerdings hiervon befreit → § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB. Auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften (mit Ausnahme der in § 264a HGB genannten) sind von der Aufstellungspflicht befreit, soweit im PubLG nichts anderes geregelt ist.

In dem Anlagengitter ist die Entwicklung der einzelnen Anlageposten ausgehend von den historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten auszuweisen. Ferner sind alle Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen sowie Abschreibungen, einzeln für das Wirtschaftsjahr bzw. kumuliert für alle Jahre, in ihrer Höhe auszuweisen.

Im Gegensatz zu früher werden Anlageverzeichnisse i. d. R. automatisch über die „EDV-Buchhaltung“ erstellt.

4.4.2.5 Wertaufholungsgebot/Zuschreibungen (vgl. auch Übersicht unter Tz. 3.3.3)



HINWEIS

Nach § 253 Abs. 5 HGB besteht eine Verpflichtung nach vorausgegangener außerplanmäßiger Abschreibung die Bewertungsobergrenze an jedem Bilanzstichtag zu überprüfen. Ist der Wert der „Normalbewertung“, also ohne außerplanmäßige Abschreibung, höher und besteht zum aktuellen Bilanzstichtag kein Grund für eine derartige Abschreibung mehr, muss eine Zuschreibung erfolgen.

Lediglich beim entgeltlich erworbenen Firmenwert besteht ein Zuschreibungsverbot.

Die gebotene Wertaufholung nach § 253 Abs. 5 HGB darf die Höhe der vorausgegangenen außerplanmäßigen Abschreibungen nicht überschreiten. Dieser Höchstbetrag vermindert sich um die zwischenzeitlich notwendig gewesenen planmäßigen Abschreibungen. Es darf außerdem nicht mehr zugeschrieben werden, als es der eingetretenen Werterholung (höchstens Verkehrswert) entspricht.

Die Zuschreibung ist dem Buchwert des Vermögensgegenstandes zuzuschlagen, in der GuV als sonstiger betrieblicher Ertrag (§ 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB) auszuweisen. Dabei ist ein gesonderter Ausweis oder eine Anhangelerläuterung erforderlich.

Hinweis: Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind in der GuV nicht mehr als solche auszuweisen; vgl. das Gliederungsschema des § 275 Abs. 2 HGB. Deren Nennung erfolgt nur noch im Anhang (§ 285 Nr. 31 HGB). Gleiches gilt für die periodenfremden Aufwendungen und Erträge (§ 285 Nr. 32 HGB).

► **Beispiel:**

Betrag der Zuschreibung	100
davon	
Eigenkapital mit einem Anteil rd.	70
Steueranteil rd.	30

Buchungen:

Anlagegegenstand	100	an	Erträge aus Zuschreibung	100
Steueraufwand (GewSt, KSt)	30		Steuerrückstellung	30

4.4.3 Anhang und Lagebericht

Der Anhang (§ 284 Abs. 1 HGB) ist Bestandteil des Jahresabschlusses aller Kapitalgesellschaften, ggf. mit Ausnahme der Kleinstkapitalgesellschaften i. S. d. § 267a HGB (§ 264 Abs. 1 S. 5 HGB). Seinen Inhalt bestimmen außer verschiedenen Einzelvorschriften insbesondere die §§ 284 – 288 HGB, wobei größenabhängige Erleichterungen in § 288 HGB vorgesehen sind.

Aufgabe des Anhangs ist die Vermittlung von Informationen neben und zusätzlich zu Bilanz und GuV. Hinsichtlich der Form besteht Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Grundsätze von Klarheit und Übersichtlichkeit. Der Anhang muss jedoch in der Reihenfolge der einzelnen Posten der Bilanz und der GuV erstellt werden (§ 284 Abs. 1 S. 1 HGB).

Für kleine Kapitalgesellschaften sieht § 274a HGB über § 288 HGB hinausgehende Erleichterungen (Wegfall der Erläuterung bestimmter Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Kleinstkapitalgesellschaften können auf die Erstellung eines Anhangs verzichten, wenn unterhalb der Bilanz auf

- nicht in der Bilanz ausgewiesene Haftungsverhältnisse, Bürgschaften, Wechsel- und Gewährleistungsverbindlichkeiten,
- die Bestellung von Sicherheiten
- sowie den Bestand an eigenen Anteilen

eingegangen wird; § 264 Abs. 1 S. 5 HGB.



HINWEIS

Die drei gesetzlichen Bestandteile (Bilanz, GuV und Anhang) des Jahresabschlusses sind von Kapitalgesellschaften und publizitätspflichtigen Unternehmen, die nicht Einzelkaufleute oder Personengesellschaften sind, um einen Lagebericht zu ergänzen. Näheres bestimmt § 289 HGB.

Auf den Anhang bzw. den Lagebericht ist in der schriftlichen Prüfung regelmäßig nicht einzugehen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung der beiden Positionen verzichtet.



4.4.4 Aktuelle Größenklassen i. S. d. § 267 HGB

Kapitalgesellschaft	Bilanzsumme (in T€)		Umsatzerlöse (in T€)		Arbeitnehmer (Jahresdurchschnitt)	
kleinst	≤	450	≤	900	≤	10
klein	≤	7.500	≤	15.000	≤	50
mittelgroß	≤	25.000	≤	50.000	≤	250
groß	>	25.000	>	50.000	>	250

Die Vorschrift zu den Größenklassen ist wie folgt anzuwenden: Kleinstkapitalgesellschaften sind kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der drei genannten Merkmale nicht überschreiten (§ 267a Abs. 1 HGB). Kleine bzw. mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen mindestens zwei der drei dargestellten Merkmale nicht überschreiten (§ 267 Abs. 1 bzw. Abs. 2 HGB).



HINWEIS

Die Rechtsfolgen der Merkmale treten nur ein, wenn sie an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über- oder unterschritten werden, bei Neugründungen und Umwandlungen, wenn die Merkmale am ersten Abschlussstichtag vorliegen (§ 267 Abs. 4 HGB).

Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) besteht die **Pflicht zur Prüfung** für Jahresabschluss und Lagebericht durch einen Abschlussprüfer (§ 316 Abs. 1 HGB). Die **Pflicht zur Offenlegung und Veröffentlichung** des Jahresabschlusses und anderer Unterlagen ist, abhängig von der Größe der Kapitalgesellschaft, in den §§ 325 ff. HGB unterschiedlich geregelt.



PRÜFUNGSTIPP

In den Prüfungsklausuren wurde die konkrete Größenklasse für die zu untersuchende Kapitalgesellschaft (i. d. R. mittelgroß, was bedeutet, dass in der Lösung auf Steuerlatenzen – bei einer Abweichung der HB von der StB – einzugehen ist) bisher stets angegeben.

4.4.5 Prüfungspflicht und Offenlegung des Jahresabschlusses

Wesentliche Folgen der Größeneinteilung im Hinblick auf die Pflicht zur Offenlegung und Veröffentlichung

kleinste KapGes	kleine KapGes	mittelgroße KapGes	große KapGes
Bilanz			
stark verkürzt § 266 Abs. 1 S. 4 HGB	verkürzte Form § 266 Abs. 1 S. 3 HGB	keine Erleichterungen	
GuV			
stark verkürzt § 275 Abs. 5 HGB	verkürzt § 276 HGB	verkürzt § 276 HGB	vollständig
Anhang			
entfällt ggf. § 264 Abs. 1 S. 5 HGB	verkürzt § 288 Abs. 1 und § 274a Nr. 2 u. 3 HGB	verkürzt § 288 Abs. 2 HGB	vollständig insbes. §§ 284 ff. HGB
Lagebericht			
kein Lagebericht § 264 Abs. 1 S. 4 HGB		Lagebericht	
Offenlegung (elektronischer Bundesanzeiger)			
„nur“ Hinterlegung möglich § 326 Abs. 2 HGB	Bekanntmachung im elektronischen Bun- desanzeiger in abge- kürzter Form ohne GuV § 326 Abs. 1 HGB, stark reduzierter Anhang	Bekanntmachung einer abgekürzten Bilanz und GuV, Erleichterungen beim Anhang § 327 HGB	vollständige Offenle- gung inkl. Bestäti- gungsvermerk Ab- schlussprüfer und Bericht Aufsichtsrat

Zu Buß- und Ordnungsgeld: vgl. §§ 334 u. 335 HGB



4.4.6 Abschließende Übersicht zu ausgewählten handels- und steuerrechtlichen Ansatzvorschriften

	Bilanzansatz	HGB	ESTG
a	Aufwendungen für Gründung und Eigenkapitalbeschaffung	Aktivierungsverbot	Aktivierungsverbot
b	selbst geschaffene immaterielle WG'er mit Ausnahme c)	Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten, § 248 Abs. 2 S. 1 HGB	Aktivierungsverbot § 5 Abs. 2 EStG
c	selbst geschaffene Marken, Geschäftswert etc.	Aktivierungsverbot § 248 Abs. 2 S. 2 HGB	Aktivierungsverbot § 5 Abs. 2 EStG
d	entgeltlich erworbener Firmenwert	Aktivierungspflicht § 248 Abs. 2 HGB AfA § 253 Abs. 3 S. 4 HGB	Aktivierungspflicht AfA nach § 7 Abs. 1 S. 3 EStG über 15 Jahre
e	Rechnungsabgrenzungen	Ansatzgebot	Ansatzgebot § 5 Abs. 5 EStG
	USt auf Anzahlungen, Zölle und Verbrauchsteuern	nach hM Nettoausweis; siehe hierzu LB BilSt 04, Tz. 2.1.2.1	Ansatzgebot § 5 Abs. 5 S. 2 EStG bei Erfassung als Aufwand in HB (nur bei Bruttoausweis gegeben)
	Disagio	Ansatzwahlrecht	Ansatzgebot vgl. auch H 6.10 „Damnum“
f	Rückstellungen ungewisse Vbdl.	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot R 5.7 EStR
	droh. Verluste	Passivierungsgebot	Passivierungsverbot § 5 Abs. 4a EStG
	Kulanz	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot
	unterlassene Instandhaltung innerhalb von 3 Monaten	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot
	nach mehr als 3 Monaten	Passivierungsverbot	Passivierungsverbot
	Abraumbeseitigung im folg. Geschäftsjahr	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot
	Patentverletzung	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot unter strengerer Auflösungsbedingungen § 5 Abs. 3 EStG
	Jubiläumszuwendungen	Passivierungsgebot	Passivierungsgebot Voraussetzungen nach § 5 Abs. 4 EStG beachten
	latente Steuern	Aktivierungswahlrecht und Passivierungsgebot	Aktivierungs- und Passivierungsverbot
	Pensionszusagen	Passivierungsgebot mit Saldierung nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB und Abzinsung nach § 253 Abs. 2 HGB	Passivierungsgebot unter den Voraussetzungen des § 6a EStG Saldierungsverbot § 5 Abs. 1a EStG

5. Übungsfälle

► Übungsfall 1:

Eine GmbH hat ein verzinsliches Darlehen von 100.000 € aufgenommen, nach Abzug eines Damnums aber nur 95.000 € ausgezahlt erhalten.

► Lösung:

Die GmbH muss den Rückzahlungsbetrag i. H. v. 100.000 € passivieren und **kann** das Damnum (Disagio) in der HB als aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausweisen (§ 250 Abs. 3 HGB). Bei Aktivierung sind in der Folgezeit planmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

In der Steuerbilanz besteht Aktivierungspflicht (§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG). Auflösung über die Laufzeit bzw. einen kürzeren Zinsfestschreibungszeitraum.

► Übungsfall 2:

Eine AG hat beim Erwerb eines Konkurrenzunternehmens 300.000 € für den Geschäftswert bezahlt.

Der Firmenwert ist zwingend mit den AK anzusetzen (§ 246 Abs. 1 S. 4 HGB) und auf die Nutzungsdauer abzuschreiben (§ 253 Abs. 1 HGB). Die Nutzungsdauer ist entweder bekannt oder bestimmt sich nach § 253 Abs. 3 S. 3 und 4 HGB mit 10 Jahren. Außerdem ist eine Anhangangabe Pflicht § 285 Nr. 13 HGB.

Steuerlich besteht auch Aktivierungspflicht, die AfA beträgt in der StB jährlich $\frac{1}{15}$ (Bewertungsvorbehalt für die AfA nach § 7 Abs. 1 S. 3 EStG).

► Übungsfall 3:

Der beherrschende Gesellschaftergeschäftsführer (52 % Beteiligung und Stimmrechte) hat alsbald nach dem Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss einer kleinen GmbH aufgestellt und möchte wissen, ob und ggf. wann er diesen Jahresabschluss der Gesellschafterversammlung, die satzungsgemäß mit Dreiviertelmehrheit beschließt, spätestens vorzulegen hat, und ob er berechtigt ist, vorher noch einen Betrag den Gewinnrücklagen zuzuführen. Hierfür soll nach Möglichkeit eine vorgenommene Wertaufholung beim Anlagevermögen verwendet werden. An der GmbH sind noch zwei andere Gesellschafter zu je 24 % beteiligt.

► Lösung:

Geschäftsführer haben den Jahresabschluss (und Lagebericht) unverzüglich nach seiner Aufstellung (Frist hier 3 Monate, § 264 Abs. 1 S. 3 HGB; für kleine Kapitalgesellschaften = 6 Monate § 264 Abs. 1 S. 4 HGB) den Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen; spätestens bis zum Ablauf von 11 Monaten (§ 42a Abs. 2 GmbHG) haben die Gesellschafter über die Feststellung zu beschließen; dies bedeutet, dass die Jahresabschlussaufstellung nur den Charakter eines Vorschlags hat.

Die gesetzliche Stimmenmehrheit (§ 47 GmbHG: einfache Mehrheit) ist in vorliegendem Fall abbedungen. Der Gesellschaftergeschäftsführer kann hier seinen Willen nur mit Hilfe eines der beiden anderen Gesellschafter durchsetzen (zusammen 76 % Stimmrechte).

Ist das der Fall, kann, wie gewünscht, bereits vor Bilanzfeststellung ein Ergebnisverwendungsbeschluss über eine Rücklagenzuführung gefasst werden.

Eine solche „teilweise Ergebnisverwendung“ hat zur Folge, dass die Bilanzpositionen „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ und „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ nicht in der Bilanz erscheinen dürfen. Sie werden durch den Posten „Bilanzgewinn“ ersetzt (§ 268 Abs. 1 HGB).

Außerdem kann mit Zustimmung der Gesellschafter der Geschäftsführer den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen nach § 29 Abs. 4 GmbH in die Gewinnrücklage einstellen.

Der Jahresabschluss ist binnen Jahresfrist offen zu legen; § 325 Abs. 1 und 1a HGB.



► **Übungsfall 4:**

Ein GmbH-Gesellschafter überlässt seiner GmbH kostenlos ihm gehörende Büromöbel (Zeitwert 60.000 €) zur Nutzung (Jahreswert 4.000 €).

Ergibt sich für die GmbH daraus ein bilanzierbarer Vorgang in der HB?

► **Lösung:**

Die nicht zu zahlende Miete für die Büromöbel verbessert das Ergebnis der GmbH. Dieser Nutzungsvorteil ist weder in der HB noch in der StB bilanzierungsfähig (vgl. Sie auch H 8.9 KStH „Einlagefähiger Vermögensvorteil“).

Hinweis zur Einkommensermittlung des Gesellschafters: Bei Werbungskosten/Betriebsausgaben in diesem Zusammenhang ist § 3c EStG zu beachten!

► **Übungsfall 5:**

Eine GmbH hat in der HB Abschreibungen in Höhe von 10.000 € auf das Umlaufvermögen vorgenommen, die in der StB vom Finanzamt nicht anerkannt worden sind. Der steuerliche Gewinn wurde außerdem um 5.000 € nicht abziehbare Betriebsausgaben erhöht. Ergeben sich daraus Ausweispflichten für Steuerabgrenzungen?

► **Lösung:**

Da in der StB der Bilanzansatz „Waren“ um 10.000 € höher ist als in der HB, kann ggf. eine aktive Steuerabgrenzung nach § 274 Abs. 1 HGB gebildet werden.

Latente Steuerabgrenzungen betreffen nur solche Abweichungen, die sich bei Bilanzposten im Zeitablauf dadurch ausgleichen, dass sich später in der HB und StB wieder gleiche Ansätze ergeben werden (temporäre Differenzen). Das ist hier nur bei der Bewertungsdifferenz im Umlaufvermögen der Fall. Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben betreffen keinen Bilanzansatz, sie haben eine dauernde (permanente) Steuerdifferenz zur Folge und scheiden deshalb für die Steuerabgrenzung aus.

Es können (nicht: müssen) deshalb die auf 10.000 € bezogenen Ertragsteuern unterhalb der RAP (§ 266 Abs. 2 D HGB) aktiviert werden (§ 274 Abs. 1 S. 2 HGB). Wird von dieser Bilanzierungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, ist eine Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB sowie eine Gewinnabführungssperre gemäß § 301 AktG (Organschaftsfälle!) zu beachten.

► **Übungsfall 6:**

Bei einer GmbH ist an einem Anlagegut (nicht Finanzanlage) vorübergehend eine Wertminderung eingetreten. Kann diese in der HB berücksichtigt werden?

► **Lösung:**

Die nur vorübergehende Wertminderung darf in der HB nach § 253 Abs. 3 S. 5 HGB nicht zu einem niedrigeren Bilanzansatz führen. Dieses Abschreibungsverbot ist beim Anlagevermögen „flächendeckend“ für alle Kaufleute festgeschrieben. Auch in der StB ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG eine Teilwertabschreibung unzulässig.

► **Übungsfall 7:**

Eine Kapitalgesellschaft hat ihre Vorlage- u. Auskunftspflicht gem. § 320 HGB gegenüber dem Abschlussprüfer verletzt, der seinerseits unrichtige Angaben über das Ergebnis seiner Prüfung gemacht hat. Haben diese Pflichtverletzungen Folgen für die Beteiligten?

► **Lösung:**

Die Sanktionen bei Pflichtverletzungen umfassen:

bei Nichtanwendung (Nichtbeachtung) gesetzlicher Vorschriften Ordnungsgeld (§ 335 HGB), bei Pflichtverletzungen anlässlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Geldbußen (§§ 331, 334 HGB) und Freiheitsstrafen (§ 331 HGB).

► **Übungsfall 8:**

Eine mittelgroße GmbH hat im Januar 04 ein nach § 7g EStG abschreibungsfähiges WG erworben; Kaufpreis 100.000 €, ND 10 Jahre. Hierfür wurde Wirtschaftsjahr 03 zulässigerweise ein IAB i. H. v. 50.000 € gebildet. Bisher wurde im Wirtschaftsjahr 04 nur der Zugang des WG zutreffend erfasst. Die Betriebsgrößenmerkmale nach § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1a EStG erfüllt die GmbH.

AUFGABE

Entwickeln Sie bitte den HB bzw. StB-Wert, wobei für die StB der niedrigste Ansatz unter Verwendung der lineare AfA gesucht wird. Geben Sie bitte auch die Buchungssätze an!

Anzuwenden ist die aktuelle Rechtslage. Investitionsabzugsbeträge möchte die GmbH, unabhängig vom gesuchten niedrigsten Gewinn, weitestgehend verwenden.

Die derzeitige und die künftige Ertragsteuerbelastung der GmbH (KSt, SolZ zur KSt und GewSt) beträgt 30 %. Auf die latente Steuer im Jahr 03 ist nicht einzugehen. Eine dementsprechende Bilanzposition war zum 31.12.03 nicht vorhanden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfälle BilSt 08 – v13040

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL			Punkte	
			Soll	Ist
Der Vermögensgegenstand bzw. das Wirtschaftsgut ist der GmbH zuzurechnen und bei ihr als Betriebsvermögen zuzuordnen. Es besteht Ansatzzwang in HB und StB, § 246 Abs. 1 HGB bzw. § 5 Abs. 1 S. 1 EStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG.			1	
Als Wirtschaftsgut des abnutzbaren Anlagevermögens ist es mit den Anschaffungskosten abzgl. planmäßiger AfA zu bewerten, § 253 Abs. 1 und 3 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 EStG.			1	
Steuerlich kann der IAB nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG bei Erwerb außerhalb der Bilanz dem Einkommen wieder hinzugerechnet werden (50 % der tats. AK/HK, maximal gebildeter IAB). Der Betrag der Zurechnung kann innerhalb der Bilanz gewinnmindernd bei der Bewertung des Wirtschaftsgutes (Kürzung der AK/HK) abgesetzt werden. Weiterhin besteht in der StB die Möglichkeit der Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG. Die außerbilanzielle Zurechnung sowie die innerbilanzielle Abrechnung sollte spätestens bei Ablauf des Investitionszeitraumes nach § 7g Abs. 3 EStG bevorzugt werden, da ansonsten der IAB rückwirkend im Jahr 03 aufzulösen wäre. Hier soll lt. Aufgabenstellung der IAB „verwendet“, also hinzugerechnet werden. Anschließend kann dieser Betrag innerbilanziell bei den Anschaffungskosten abgesetzt werden.			2	
Zurechnung IAB außerhalb der Bilanz dem Gewinn	+ 50.000		1	
Die Betriebsgrößenmerkmale des § 7g Abs. 6 EStG sind lt. Sachverhalt erfüllt, sodass eine Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG möglich ist.			1	
Entwicklung der Bilanzposten:				
	HB	StB		
Anschaffungskosten § 255 Abs. 1 HGB	100.000	100.000		
abzgl. IAB, § 7g Abs. 2 S. 2 EStG	–	- 50.000	1	
= AfA-BMG	100.000	50.000		
abzgl. AfA linear $\frac{1}{10}$ lt. Aufgabenstellung (ansonsten wäre die degressive AfA – soweit zulässig – geeignet, um zum niedrigsten steuerlichen Ergebnis zu gelangen)	- 10.000	- 5.000		
abzgl. Sonderabschreibung 40 % (Hinweis: Erhöhung des %-Satzes durch das Wachstumschancengesetz ist vorgesehen)	–	- 20.000	1	
= Buchwert am BilStT	90.000	25.000		
Abweichung HB → StB	+ 65.000		1	



Für die temporäre Abweichung zwischen HB und StB ist nach § 274 Abs. 1 HGB eine passive Steuer zu bilden (Kapital HB > StB → Gewinn HB > StB, GewSt in StB „für“ HB-Ergebnis „zu gering“ → passive Steuer „als Ausgleich“). Sie ist mit der Steuerbelastung in der Zukunft nach § 274 Abs. 2 HGB von 30 % zu bewerten = 65.000 * 30 % = 19.500 €.				1	
Buchungssatz <i>als Hinweis</i> <i>bewegl. VG/WG</i> 100.000 <i>Finanzkonto</i> 119.000 <i>Vorsteuer</i> 19.000 <i>an</i> <i>(Bank, etc)</i>					
Buchungssatz nur HB: Abschreibung 10.000 <i>an</i> VG 10.000 Aufwand latente Steuer 19.500 <i>an</i> Passive latente Steuer 19.500				1	
Buchungssatz nur StB: Kürzung AHK § 7g Abs. 2 EStG 50.000 <i>an</i> WG 75.000 AfA 5.000 Sonderabschreibung § 7g Abs. 5 EStG 20.000				1	
GESAMTPUNKTZAHL				12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!